Allgemeine Geschäftsbedingungen der whitemacs GmbH

1. Kontakt- und Registerdaten der whitemacs GmbH

Die **whitemacs GmbH** (im Folgenden „**whitemacs**“ genannt), mit Sitz in Bühl, Deutschland, ist eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRB 748479 und hat folgende Anschrift: Industriestraße 12, 77815 Bühl, Deutschland.

2. Leistungen von whitemacs

whitemacs erbringt Leistungen, die die Stärkung der Aufmerksamkeit von Mitarbeitern in Unternehmen gegenüber solchen Cyberangriffen zum Ziel haben, welche von den Angreifern über elektronische oder analoge Kommunikationskanäle oder Datenträger vorbereitet oder durchgeführt werden. Diese Leistungen werden im Folgenden „**whitemacs-Leistungen**“ genannt.

2.1. Die Leistungen von whitemacs sind darauf ausgerichtet, Risiken frühzeitig zu erkennen, Verhalten zu reflektieren und die Resilienz der Organisation gegenüber menschlich bedingten Sicherheitsrisiken zu erhöhen.

Trotz sorgfältiger Konzeption, Durchführung und regelmäßiger Wiederholung der Leistungen kann kein vollständiger oder dauerhafter Schutz vor Cyberangriffen, Social-Engineering-Angriffen oder vergleichbaren sicherheitsrelevanten Vorfällen gewährleistet werden.

Informationssicherheit ist ein fortlaufender Prozess, der neben technischen, organisatorischen und personellen Maßnahmen stets auch von individuellen Handlungen einzelner Personen beeinflusst wird. Die Leistungen von whitemacs stellen daher keine Erfolgsgarantie im Sinne eines risikofreien Zustands dar.

3. Anwendungsbereich dieser AGB / AGB des Kunden

3.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden „**AGB**“ genannt) gelten für sämtliche Leistungen, die whitemacs gegenüber einem Kunden erbringt (jeder solche Kunde wird im Folgenden „**Kunde**“ genannt). whitemacs und der Kunde werden im Folgenden einzeln auch „**Partei**“ und gemeinsam „**Parteien**“ genannt.

3.2. whitemacs bietet seine Leistungen ausschließlich privatrechtlichen Unternehmen, Körperschaften und Stiftungen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen an, nicht jedoch Verbrauchern.

3.3. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn sie von whitemacs ausdrücklich und schriftlich anerkannt worden sind. Die bloße Kenntnis von Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden seitens whitemacs machen diese daher noch nicht zum Bestandteil des Vertrags.

4. Gegenstand und Dauer der Leistungen von whitemacs

4.1. Der Inhalt der von whitemacs gegenüber dem Kunden konkret zu erbringenden Leistungen (im Folgenden „**vertragsgegenständliche Leistungen**“ genannt) ergibt sich aus dem jeweiligen zwischen den Parteien hierüber abgeschlossenen Vertrag (im Folgenden „**Einzelvertrag**“ genannt), ergänzend aus der allgemeinen Leistungsübersicht von whitemacs, die unter https://whitemacs.com/leistungsuebersicht abrufbar ist.

4.2. whitemacs erbringt die vertragsgegenständlichen Leistungen während der Laufzeit des Einzelvertrags in der im Einzelvertrag vereinbarten Häufigkeit.

5. Nutzungsrechte des Kunden

5.1. Der Kunde erhält an den in den vertragsgegenständlichen Leistungen enthaltenen Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten (das sind Marken, Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Designrechte sowie Anmeldungen solcher Rechte) für die Laufzeit des jeweiligen Einzelvertrags das nichtausschließliche, nichtübertragbare und nicht unterlizenzierbare Recht, diese Urheberrechte und gewerblichen Schutzrechte für seine internen betrieblichen Zwecke zu nutzen, soweit dies erforderlich ist, um die vertragsgegenständlichen Leistungen in Anspruch zu nehmen.

5.2. An von whitemacs im Rahmen von Live-Schulungen übergebenen Schulungsmaterialien erhält der Kunde das nichtausschließliche, nichtübertragbare und nicht unterlizenzierbare Recht, diese Schulungsmaterialien für seine internen betrieblichen Zwecke zu nutzen.

5.3. Sämtliche dem Kunden in Ziffer 5.1 und Ziffer 5.2 dieser AGB eingeräumten Nutzungsrechte sind räumlich auf das Territorium der Europäischen Union beschränkt.

5.4. Der Kunde ist nicht berechtigt, Dritten Nutzungsrechte an den vertragsgegenständlichen Leistungen oder sonstigen Materialien von whitemacs einzuräumen.

6. Urheberrechte und gewerbliche Schutzrechte von whitemacs

whitemacs bleibt, vorbehaltlich Ziffer 5 dieser AGB, uneingeschränkter Inhaber sämtlicher Urheberrechte und gewerblicher Schutzrechte an den vertragsgegenständlichen Leistungen und sonstigen Materialien von whitemacs.

7. Allgemeine Pflichten des Kunden

7.1. Der Kunde sorgt dafür, dass die von ihm an whitemacs zur Durchführung der vertragsgegenständlichen Leistungen übergebenen Kontaktdaten seiner Mitarbeiter aktuell und korrekt sind.

7.2. Der Kunde ist für den Betrieb der zur Entgegennahme der vertragsgegenständlichen Leistungen notwendigen IT-Infrastruktur verantwortlich. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass die Systeme, die für die Entgegennahme der vertragsgegenständlichen Leistungen notwendig sind (z.B. E-Mail-Systeme, Telefonanlagen, Client-Rechner, Telekommunikations-Endgeräte etc.) für ihren generellen Gebrauch tauglich und mit dem jeweiligen Kommunikationsnetz (z.B. Internet, Telekommunikationsnetz etc.) verbunden sind. Bei Bedarf werden die Parteien spezifische Anforderungen an die Kunden-Systeme vereinbaren.

7.3. Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass die bei ihm evtl. notwendigen mitbestimmungsrechtlichen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der vertragsgegenständlichen Leistungen rechtzeitig vorliegen.

7.4. Der Kunde wird auch im Übrigen alle für die Leistungserbringung von whitemacs erforderlichen Mitwirkungshandlungen auf eigene Kosten erbringen.

8. Datenschutz, Auftragsverarbeitung

8.1. Der Kunde ist dafür verantwortlich, in seiner betrieblichen Sphäre die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der vertragsgegenständlichen Leistungen zu schaffen, insb. die datenschutzrechtlich erforderliche Information der betroffenen Personen vorzunehmen und, soweit erforderlich, die wirksame Einholung von datenschutzrechtlich notwendigen Einwilligungen von den betroffenen Personen zu bewirken.

8.2. Der Kunde akzeptiert die diesen AGB als Anhang beigefügten „Ergänzenden Vertragsbedingungen zur Auftragsverarbeitung“ von whitemacs, inkl. deren Anlage 1. Diese „Ergänzenden Vertragsbedingungen zur Auftragsverarbeitung“ inkl. deren Anlage 1 sind integraler Bestandteil eines jeden Einzelvertrags.

9. Keine Abnahme der vertragsgegenständlichen Leistungen

Soweit die vertragsgegenständlichen Leistungen ggf. werkvertraglichen Charakter haben sollten, sind sie aufgrund ihrer Eigenscharten und Durchführung nicht der Abnahme im Sinne von § 640 BGB zugänglich. Es findet daher keine Abnahme der vertragsgegenständlichen Leistungen statt.

10. Mängelhaftung von whitemacs

whitemacs haftet für Sach- und Rechtsmängel der vertragsgegenständlichen Leistungen nach den gesetzlichen Vorschriften, jedoch nach Maßgabe folgender Bestimmungen:

10.1. Soweit im Einzelfall nichts Abweichendes vereinbart ist, beschränkt sich die Rechtsmängelhaftung von whitemacs auf solche Rechtsmängel, die der vertragsgemäßen Inanspruchnahme der vertragsgegenständlichen Leistungen im Territorium der Europäischen Union entgegenstehen.

10.2. Der Kunde muss Mängel unverzüglich nach deren Entdeckung an whitemacs melden.

10.3. whitemacs beseitigt Mängel in angemessener Frist im Wege der Nacherfüllung. whitemacs kann wählen, ob die Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels oder erneute, mangelfreie Durchführung der betroffenen vertragsgegenständlichen Leistung erfolgt.

10.4. Der Kunde unterstützt whitemacs bei der Mängelbeseitigung im Rahmen des Zumutbaren.

10.5. Eine Haftung von whitemacs aus § 536a Absatz 1 BGB auf Schadensersatz wegen eines anfänglichen Mangels besteht unbeschadet der sonstigen Haftungsvoraussetzungen nur dann, wenn whitemacs den anfänglichen Mangel zu vertreten hat.

10.6. Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen aufgrund von Mängeln kann der Kunde nur nach Maßgabe von Ziffer 11 dieser AGB verlangen.

10.7. Ansprüche des Kunden aufgrund von Mängeln verjähren binnen 12 Monaten. Vorstehendes gilt nicht, soweit whitemacs einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie übernommen hat, sowie ferner nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz.

11. Allgemeine Haftung von whitemacs

11.1. whitemacs haftet dem Kunden gegenüber bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit in allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung nach

Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen.

11.2. In sonstigen Fällen haftet whitemacs – soweit in Ziffer 11.3 dieser AGB nicht abweichend geregelt – nur bei Verletzung einer Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf (sogenannte Kardinalpflicht), und zwar beschränkt auf den Ersatz des typischen und vorhersehbaren Schadens.

11.3. Die Haftung von whitemacs für Schäden (i) aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, (ii) nach dem Produkthaftungsgesetz sowie (iii) aus Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien bleibt von den vorstehenden Haftungsbeschränkungen und Haftungsausschlüssen aus Ziffer 11.2 dieser AGB unberührt.

12. Entgelte und Zahlungsbedingungen

12.1. Entgelte für einmalig zu erbringende vertragsgegenständliche Leistungen sind, soweit im Einzelvertrag nicht anders vereinbart, vor Erbringung der jeweiligen vertragsgegenständlichen Leistung zur Zahlung fällig. Es wird klargestellt, dass der vorstehende Satz auch in dem Fall gilt, dass im Einzelvertrag mehrere einmalig zu erbringende vertragsgegenständliche Leistungen oder ein Vielfaches einer oder mehrerer einmalig zu erbringender vertragsgegenständlicher Leistungen vereinbart sind; auch in diesem Fall wird das Entgelt für jede einzelne vertragsgegenständliche Leistung, vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen im Einzelvertrag, vor ihrer Erbringung zur Zahlung fällig.

12.2. Soweit im Einzelvertrag nicht anders vereinbart, fallen Entgelte für wiederkehrende vertragsgegenständliche Leistungen monatlich an und werden jeweils vor dem Monat der Leistungserbringung zur Zahlung fällig.

12.3. Alle zwischen whitemacs und dem Kunden vereinbarten Entgelte verstehen sich jeweils zzgl. der gesetzlich anfallenden Umsatzsteuer.

12.4. Der Kunde ist nicht berechtigt, an whitemacs zu zahlende Entgelte um evtl. auf sie entfallende Abzugsteuern zu kürzen. Im Fall, dass der Kunde verpflichtet ist, auf die an whitemacs zu zahlenden Entgelte Abzugsteuern zu entrichten, wird der Kunde (i) diese Abzugsteuern rechtzeitig erklären und abführen, (ii) gegenüber whitemacs nachweisen, dass er diese Abzugsteuern rechtzeitig abgeführt hat und (iii) an whitemacs die Zahlung, wegen der die Abzugsteuer zu entrichten ist, in voller vereinbarter Höhe, das heißt unter Außerachtlassung der Abzugsteuer, entrichten.

12.5. Rechnungen von whitemacs sind – vorbehaltlich abweichender Fälligkeitsregelungen in den Ziffern 12.1 und 12.2 – jeweils binnen 14 Tagen nach Zugang zu begleichen..

12.6. whitemacs ist vor vollständigem Zahlungseingang des jeweils fälligen Entgelts nicht zur Leistungserbringung verpflichtet. Verzögert sich der Zahlungseingang, verschiebt sich der Beginn der Leistungserbringung entsprechend. Dies gilt auch für wiederkehrende Leistungen sowie für den Beginn eines neuen Abrechnungs- oder Vertragsjahres.

13. Anpassung von Entgelten für wiederkehrende Leistungen

whitemacs ist berechtigt, alle oder einzelne Entgelte für wiederkehrende vertragsgegenständliche Leistungen mit einer Ankündigungsfrist von 3 Monaten zum Beginn des jeweils folgenden Kalenderjahrs zu erhöhen. Eine solche Erhöhung darf maximal 5 % des bis dahin gültigen Entgelts betragen.

14. Laufzeit der Einzelverträge

14.1. Einzelverträge über einmalige Leistungen enden mit Erbringung der vertragsgegenständlichen Leistungen.

14.2. Bei Einzelverträgen über wiederkehrende Leistungen beträgt die anfängliche Vertragslaufzeit, vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen im Einzelvertrag, 12 Monate (im Folgenden „**anfängliche Laufzeit**“ genannt) und verlängert sich nach Ablauf der anfänglichen Laufzeit um Zeiträume von jeweils weiteren 12 Monaten (jeder solche Zeitraum wird im folgenden „**Verlängerungszeitraum**“ genannt), es sei denn, eine Partei kündigt den Einzelvertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 1 Monat schriftlich zum Ende der anfänglichen Laufzeit oder eines Verlängerungszeitraums.

14.3. Das Recht jeder Partei zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

15. Vertraulichkeit

Ziffer 15 dieser AGB regelt den Umgang der Parteien mit vertraulichen Informationen der jeweils anderen Partei, soweit die Parteien im Einzelfall nichts Anderweitiges in Schrift- oder Textform vereinbart haben:

15.1. „**Vertrauliche Informationen**“ im Sinne von Ziffer 15 dieser AGB sind, vorbehaltlich Ziffer 15.2, alle Informationen, die entweder als vertraulich gekennzeichnet sind oder deren Vertraulichkeit sich aus ihrer Natur ergibt, insb. Geschäftsgeheimnisse.

15.2. Nicht als vertrauliche Informationen gelten Informationen, die (i) der empfangenden Partei bereits bekannt waren, bevor sie sie von der anderen Partei erhalten hat, (ii) die empfangende Partei ohne Rückgriff auf vertrauliche Informationen der anderen Partei selbständig entwickelt hat, (iii) die empfangende Partei von einem Dritten erlangt hat, der in Bezug auf die Weitergabe dieser Informationen nicht an Beschränkungen gebunden ist, (iv) ohne Verschulden oder Zutun der empfangenden Partei allgemein bekannt sind oder werden, (v) auf Grund zwingenden Rechts, gerichtlicher oder behördlicher Anordnungen offengelegt werden müssen, vorausgesetzt, dass die empfangende Partei die andere Partei unverzüglich über die jeweilige Verpflichtung schriftlich oder in Textform informiert, oder (vi) im Rahmen der Durchsetzung von Ansprüchen oder Rechten gegen die andere Partei einem zuständigen Gericht oder Schiedsgericht, von Berufs wegen zur Verschwiegenheit verpflichteten Berufsträgern (Rechtsanwälten, Steuerberatern oder Wirtschaftsprüfern) oder öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen, die vorab vertraglich zur Verschwiegenheit verpflichtet worden sind, offenbart werden.

15.3. Jede Partei verpflichtet sich, alle vertraulichen Informationen der anderen Partei zeitlich unbefristet vertraulich zu behandeln. Ferner verpflichtet sich jede Partei, alle vertraulichen Informationen der anderen Partei jeweils mittels den Umständen nach angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen vor dem Zugriff Unbefugter zu schützen.

15.4. Jede Partei sorgt dafür, dass das eigene Personal und alle Dritten, die sie im Rahmen der Durchführung der Einzelverträge einsetzt, einschließlich deren Personal, entsprechend dem Vertraulichkeitsschutzniveau von Ziffer 15 dieser AGB zur Vertraulichkeit verpflichtet sind.

16. Aufrechnung / Zurückbehaltungsrecht

16.1. Der Kunde darf gegen Forderungen von whitemacs nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen.

16.2. Der Kunde darf ein Leistungsverweigerungs- oder Zurückbehaltungsrecht gegen whitemacs nur aufgrund unbestrittener oder rechtskräftig festgestellter Ansprüche geltend machen.

17. Abtretung

Der Kunde darf seine Rechte aus den Einzelverträgen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von whitemacs an Dritte abtreten. § 354a HGB bleibt hiervon unberührt.

18. Form und Änderung von Vereinbarungen

whitemacs und der Kunde werden alle Einzelverträge und sonstige Vereinbarungen schriftlich oder in Textform errichten. Jede Änderung eines Einzelvertrags oder einer sonstigen Vereinbarung der Parteien kann nur schriftlich oder in Textform erfolgen. Dies gilt auch für eine Änderung der vorstehenden Formerfordernisse selbst.

19. Änderungen dieser AGB

19.1. Möchte whitemacs diese AGB während der Laufzeit eines Einzelvertrags ändern, so wird whitemacs dem Kunden die betreffenden Änderungen spätestens 3 Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen schriftlich oder in Textform anbieten.

19.2. Die Zustimmung des Kunden zu einem Änderungsangebot gemäß Ziffer 19.1 dieser AGB gilt als erteilt, wenn der Kunde dem Änderungsangebot nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen in Schrift- oder Textform widerspricht. whitemacs wird den Kunden im Änderungsangebot auf sein Widerspruchsrecht und die Genehmigungswirkung bei nicht rechtzeitigem Widerspruch hinweisen.

19.3. Änderungen dieser AGB, denen der Kunde zustimmt, oder die gemäß Ziffer 19.2 dieser AGB wirksam werden, gelten für alle zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens bestehenden oder danach abgeschlossenen Einzelverträge.

20. Gerichtsstand

Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder hat der Kunde seinen Sitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, so ist der Gerichtstand Baden-Baden, Deutschland. Ein etwaiger hiervon abweichender ausschließlicher Gerichtsstand bleibt unberührt.

21. Geltendes Recht

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) ist ausgeschlossen.

Stand: 2026-01-18 (Version 1.1)

Allgemeine Geschäftsbedingungen der whitemacs GmbH
Anhang: Ergänzende Vertragsbedingungen zur Auftragsverarbeitung

1. Vorbemerkung

1.1. Die vorliegenden „Ergänzenden Vertragsbedingungen zur Auftragsverarbeitung“ (im Folgenden „**AV-Bedingungen**“ genannt) sind ein Anhang der „Allgemeine Geschäftsbedingungen der whitemacs GmbH“, Stand: 2025-06-18 (Version 1.0) (im Folgenden „**AGB**“ genannt).

1.2. In den AGB enthaltene Begriffsdefinitionen gelten unverändert auch in diesen AV-Bedingungen.

1.3. Diese AV-Bedingungen sind neben den AGB integraler Bestandteil eines jeden Einzelvertrags zwischen whitemacs und dem Kunden.

2. Gegenstand, Art und Zweck der Auftragsverarbeitung

Gegenstand, Art und Zweck der Auftragsverarbeitung sind Folgendes:

2.1. Die vertragsgegenständlichen Leistungen haben das Ziel, die Aufmerksamkeit von Mitarbeitern beim Kunden gegenüber solchen Cyberangriffen zu stärken, welche von den Angreifern über elektronische oder analoge Kommunikationskanäle oder Datenträger vorbereitet oder durchgeführt werden. Gegenstand der vertragsgegenständlichen Leistungen können insbesondere folgende Leistungen sein: (i) Simulationen von Angreifer-Kommunikation per E-Mail, Brief oder Anrufen, mit der versucht wird, Daten von Mitarbeitern des Kunden und andere Daten des Kunden abzugreifen, (ii) Simulationen von Cyberangriffen per Datenträger (z.B. USB Stick) (iii) Abgleich von E-Mail-Adressen von Mitarbeitern des Kunden mit Leak-Datenbanken und (iv) Schulungsmaßnahmen gegenüber Mitarbeitern des Kunden.

2.2. Daher ist es für die Inanspruchnahme der vertragsgegenständlichen Leistungen erforderlich, dass der Kunde diejenigen personenbezogenen Daten an whitemacs überträgt, die zur Kontaktierung der Mitarbeiter des Kunden im Rahmen der vertragsgegenständlichen Leistungen erforderlich sind (diese Daten werden im Folgenden „**Kunden-Daten**“ genannt). Die Kunden-Daten umfassen insbesondere folgende Arten von personenbezogenen Daten: Vornamen und Nachnahmen, akademische Titel, betriebliche E-Mail-Adressen, betriebliche Postanschriften, betriebliche Telefonnummern und betriebliche Positionen von Mitarbeitern des Kunden.

2.3. Die Kunden-Daten werden von whitemacs im Auftrag des Kunden im Sinne von Art. 28 DS-GVO verarbeitet (im Folgenden „**Auftragsverarbeitung**“ genannt“).

2.4. Die Kategorien von betroffenen Personen, deren personenbezogene Daten Gegenstand der Kunden-Daten sind, bestehen in Mitarbeitern des Kunden, einschließlich Organmitglieder des Kunden.

2.5. Der Zweck der Auftragsverarbeitung ist die vertragsgemäße Erbringung der vertragsgegenständlichen Leistungen durch whitemacs gegenüber dem Kunden.

3. Dauer der Auftragsverarbeitung

3.1. Die Auftragsverarbeitung dauert bis zur Beendigung des letzten Einzelvertrags. Im Fall, dass die Parteien nach der Beendigung aller Einzelverträge erneut einen Einzelvertrag abschließen, beginnt die Auftragsverarbeitung erneut; vorstehender Satz gilt dann entsprechend.

3.2. Vor dem Ende der Auftragsverarbeitung gemäß Ziffer 3.1 dieser AV-Bedingungen kann die Auftragsverarbeitung nur durch Kündigung aus wichtigem Grund nach Maßgabe von § 314 BGB beendet werden.

4. Auftragsverarbeitung

4.1. Die Verarbeitung von Kunden-Daten durch whitemacs darf nur erfolgen (i) für und im Auftrag des Kunden, (ii) zur Erfüllung der vertragsgegenständlichen Leistungen, (iii) gemäß diesen AV-Bedingungen und (iv) unter Einhaltung der anwendbaren gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz.

4.2. Im Fall, dass das Recht der Europäischen Union oder eines Mitgliedstaates der Europäischen Union whitemacs verpflichtet, Kunden-Daten anders als in Ziffer 4.1 dieser AV-Bedingungen vereinbart zu verarbeiten, teilt whitemacs dem Kunden diese rechtlichen Anforderungen jeweils vorab mit, sofern das betreffende Recht eine solche Mitteilung nicht wegen eines wichtigen öffentlichen Interesses verbietet.

4.3. Der Kunde kann jederzeit Weisungen an whitemacs in Bezug auf die Verarbeitung der Kunden-Daten erteilen. whitemacs wird den Kunden unverzüglich informieren, wenn whitemacs der Auffassung ist, dass eine Weisung des Kunden gegen anwendbares Datenschutzrecht verstößt. Auf Verlangen von whitemacs wird der Kunde eine mündlich erteilte Weisung unverzüglich in Schrift- oder Textform gegenüber whitemacs bestätigen. Soweit eine Weisung des Kunden über die vereinbarten vertragsgegenständlichen Leistungen hinausgeht, ist whitemacs berechtigt, den whitemacs im Rahmen der Ausführung der Weisung entstehenden Aufwand gemäß der jeweils aktuellen Preisliste von whitemacs gesondert abzurechnen.

4.4. Der Kunde kann während der Laufzeit eines Einzelvertrags jederzeit die Berichtigung, Löschung, Sperrung und Herausgabe der Kunden-Daten verlangen, die whitemacs im Zuge der Durchführung des Einzelvertrags erhalten hat und die bei whitemacs noch vorhanden sind.

4.5. Der Kunde ist „Verantwortlicher“ im Sinne von Artikel 4 Nr. 7 DS-GVO und entsprechend verpflichtet, die ihn nach dem jeweils anwendbaren Datenschutzrecht im Rahmen dieser Funktionen treffenden Pflichten zu erfüllen. whitemacs ist Auftragsverarbeiter im Sinne von Artikel 4 Nr. 8 DS-GVO und entsprechend verpflichtet, die whitemacs nach dem jeweils anwendbaren Datenschutzrecht im Rahmen dieser Funktionen treffenden Pflichten zu erfüllen.

4.6. whitemacs unterstützt den Kunden unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und der whitemacs zur Verfügung stehenden Informationen bei der Einhaltung der in den Artikeln 32 bis 36 DS-GVO genannten Pflichten des Kunden. Soweit diese Unterstützung über die vereinbarten vertragsgegenständlichen Leistungen hinausgeht, ist whitemacs berechtigt, den whitemacs im Rahmen der Unterstützung entstehenden Aufwand gemäß der jeweils aktuellen Preisliste von whitemacs gesondert abzurechnen.

4.7. Im Fall, dass eine im Rahmen der Auftragsverarbeitung betroffene Person Rechte aus Kapitel III der DS-GVO gegen whitemacs geltend macht (wie z.B. Informationsansprüche, Auskunftsrechte, Rechte auf Berichtigung oder Löschung von Kunden-Daten, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung von Kunden-Daten oder das Recht auf Datenübertragbarkeit), wird whitemacs den Kunden hierüber unverzüglich informieren und diese Rechte nur nach Erhalt einer entsprechenden Weisung des Kunden erfüllen. whitemacs wird den Kunden im gesetzlich geforderten Umfang bei der Erfüllung derartiger Rechte der betroffenen Personen unterstützen, nach Möglichkeit mit geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen. Soweit diese Unterstützung über die vereinbarten vertragsgegenständlichen Leistungen hinausgeht, ist whitemacs berechtigt, den whitemacs im Rahmen der Unterstützung entstehenden Aufwand gemäß der jeweils aktuellen Preisliste von whitemacs gesondert abzurechnen.

4.8. Die Verarbeitung der Kunden-Daten durch whitemacs darf in (i) Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder (ii) in Drittländern erfolgen, wobei im Fall von (ii) die Verarbeitung der Kunden-Daten nur unter Einhaltung der Artikel 44 ff. DS-GVO zulässig ist.

4.9. whitemacs wird die innerbetriebliche Organisation von whitemacs so gestalten, dass sie den zwingenden Anforderungen der DS-GVO und des BDSG entspricht.

4.10. whitemacs wird technische und organisatorische Maßnahmen zur angemessenen Sicherung der Kunden-Daten treffen, die den Anforderungen aus Artikel 32 DS-GVO entsprechen. Die konkreten technischen und organisatorischen Maßnahmen von whitemacs zur angemessenen Sicherung der Kunden-Daten sind in **Anlage 1 zu diesen AV-Bedingungen** beschrieben. whitemacs wird diese Maßnahmen im Laufe der Zeit anpassen, soweit dies datenschutzrechtlich oder technisch erforderlich ist, und den Kunden über jede solche Anpassung in angemessener Frist informieren, es sei denn, die Anpassung ist nur unwesentlich.

4.11. whitemacs gewährleistet, dass diejenigen Personen aus dem Verantwortungsbereich von whitemacs, die Zugang zu Kunden-Daten haben, zur Vertraulichkeit verpflichtet sind oder einer angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen.

4.12. whitemacs erstattet dem Kunden in allen Fällen unverzüglich Meldung, in denen durch whitemacs Verstöße gegen anwendbare gesetzliche Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten oder gegen die in Ziffer 4 dieser AV-Bedingungen getroffenen Vereinbarungen vorgefallen sind und sich diese Verstöße auf Kunden-Daten beziehen. whitemacs informiert den Kunden ferner unverzüglich über (i) Kontrollen und Maßnahmen durch Aufsichtsbehörden nach der DS-GVO, im Zuge derer die Aufsichtsbehörden Beanstandungen feststellen, die die Auftragsverarbeitung und/oder die Kunden-Daten betreffen oder (ii) falls eine Aufsichtsbehörde aufgrund von Bußgeldtatbeständen der DS-GVO bei whitemacs ermittelt und diese Ermittlungen die Auftragsverarbeitung und/oder die Kunden-Daten betreffen.

4.13. whitemacs ist bekannt, dass nach Artikel 33 und Artikel 34 DS-GVO im Falle des Abhandenkommens oder der unrechtmäßigen Übermittlung oder Kenntniserlangung der Kunden-Daten sowie in anderen Fällen von Datenschutzrechtsverletzungen Meldepflichten gegenüber Aufsichtsbehörden und/oder Benachrichtigungspflichten gegenüber den betroffenen Personen bestehen können. Deshalb wird whitemacs dem Kunden solche Vorfälle ohne Ansehen der Verursachung unverzüglich mitteilen, sofern sie für die Auftragsverarbeitung und/oder die Kunden-Daten relevant sind. Soweit den Kunden Pflichten nach Artikel 33 oder Artikel 34 DS-GVO im Hinblick auf die Kunden-Daten treffen, wird whitemacs den Kunden bei der Erfüllung dieser Pflichten unterstützen, insbesondere durch Bereitstellung der hierfür nötigen Informationen.

4.14. Bei Beendigung eines Einzelvertrags wird whitemacs auf Anforderung des Kunden die Kunden-Daten (wie auch hiervon gefertigte Kopien), die whitemacs im Zuge der Durchführung des Einzelvertrags erhalten hat und die bei whitemacs noch vorhanden sind, an den Kunden herausgeben oder, nach vorheriger Zustimmung des Kunden, datenschutzrechtskonform vernichten. Über die Herausgabe oder Vernichtung der betreffenden Kunden-Daten nach

Beendigung eines Einzelvertrags wird der Kunde auf Verlangen von whitemacs in angemessener Frist entscheiden.

4.15. whitemacs darf Kunden-Daten, die der Kunde whitemacs überlassen hat, auch nach Beendigung des betreffenden Einzelvertrags speichern bzw. aufbewahren sowie verarbeiten, solange und soweit dies das Recht der Europäischen Union oder eines Mitgliedstaates der Europäischen Union von whitemacs verlangt.

4.16. whitemacs stellt dem Kunden auf Anforderung diejenigen Informationen zur Verfügung, die der Kunde unter der DS-GVO benötigt, insb. die gemäß Artikel 28 Absatz 3 Buchstabe h) DS-GVO erforderlichen Informationen zum Nachweis der Einhaltung der in Artikel 28 DS-GVO niedergelegten Pflichten sowie die für den Kunden zur Erstellung des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten gemäß Artikel 30 DS-GVO erforderlichen Informationen in Bezug auf die Auftragsverarbeitung.

4.17. Der Kunde ist berechtigt, die Einhaltung dieser AV-Bedingungen, insb. die Einhaltung der jeweils anwendbaren technischen und organisatorischen Maßnahmen von whitemacs, sowie die Einhaltung der für die Auftragsverarbeitung und/oder Kunden-Daten relevanten datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu prüfen und das Ergebnis zu dokumentieren. Hierfür kann der Kunde (i) Selbstauskünfte von whitemacs einholen, (ii) sich von whitemacs ein Testat eines geeigneten Sachverständigen vorlegen lassen (soweit vorhanden) und/oder (iii), soweit rechtlich erforderlich, nach rechtzeitiger Anmeldung zu den üblichen Geschäftszeiten ohne Störung des Betriebsablaufs persönlich oder mittels einer von Berufs wegen zur Verschwiegenheit verpflichteten Person die relevanten Einrichtungen und Abläufe von whitemacs vor Ort überprüfen.

4.18. Der Kunde erteilt whitemacs hiermit die allgemeine Genehmigung zur Einschaltung von Subunternehmern im Rahmen der Auftragsverarbeitung gemäß Artikel 28 Absatz 2 Satz 1 DS-GVO nach Maßgabe folgender Bestimmungen:

4.18.1. Nimmt whitemacs die Dienste eines Subunternehmers in Bezug auf die Auftragsverarbeitung in Anspruch, so wird whitemacs diesem Subunternehmer im Wege eines Vertrags oder eines anderen Rechtsinstruments nach dem Recht der Europäischen Union oder dem Recht des betreffenden Mitgliedstaats der Europäischen Union dieselben Datenschutzpflichten auferlegen, die in Ziffer 4 dieser AV-Bedingungen festgelegt sind, wobei insbesondere hinreichende Garantien dafür geboten werden müssen, dass die geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen so durchgeführt werden, dass die Verarbeitung durch den Subunternehmer entsprechend den Anforderungen der DS-GVO erfolgt.

4.18.2. Im Zeitpunkt der Einbeziehung dieser AV-Bedingungen in die Vertragsbeziehung mit dem Kunden setzt whitemacs die zu diesem Zeitpunkt unter https://whitemacs.com/avv-subunternehmer genannten Subunternehmer im Rahmen der Auftragsverarbeitung ein. whitemacs wird den Kunden über jede beabsichtigte Änderung in Bezug auf die Hinzuziehung oder die Ersetzung von Subunternehmern, die whitemacs im Rahmen der Auftragsverarbeitung einsetzt, schriftlich oder in Textform informieren. Der Kunde kann gegen derartige Änderungen binnen 2 Wochen ab Zugang der vorgenannten Information Einspruch erheben; geht whitemacs innerhalb dieser Frist kein Einspruch des Aufraggebers in Schrift- oder in Textform zu, gilt die Zustimmung des Kunden zur Änderung als erteilt. Erhebt der Kunde fristgemäß Einspruch gegen eine beabsichtigte Änderung von whitemacs in Bezug auf die Hinzuziehung oder die Ersetzung von Subunternehmern, so hat whitemacs das Recht, die von der beabsichtigten Änderung betroffenen Einzelverträge ganz oder teilweise unter Einhaltung einer Frist von 30 Tagen zu kündigen. Es wird klargestellt, dass dem Kunden keine Ansprüche aufgrund einer solchen Kündigung zustehen, insb. keine Schadensersatzansprüche oder sonstigen Ausgleichsansprüche.

5. Haftung von whitemacs

5.1. whitemacs haftet dem Kunden gegenüber bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit in allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen.

5.2. In sonstigen Fällen haftet whitemacs – soweit in Ziffer 5.3 dieser AV-Bedingungen nicht abweichend geregelt – nur bei Verletzung einer Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf (sogenannte Kardinalpflicht), und zwar beschränkt auf den Ersatz des typischen und vorhersehbaren Schadens.

5.3. Die Haftung von whitemacs für Schäden (i) aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, (ii) nach dem Produkthaftungsgesetz sowie (iii) aus Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien bleibt von den vorstehenden Haftungsbeschränkungen und Haftungsausschlüssen aus Ziffer 5.2 dieser AV-Bedingungen unberührt.

6. Gerichtsstand

Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder hat der Kunde seinen Sitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, so ist der Gerichtstand Baden-Baden, Deutschland. Ein etwaiger hiervon abweichender ausschließlicher Gerichtsstand bleibt unberührt.

7. Geltendes Recht

Auf diese AV-Bedingungen und die Auftragsverarbeitung findet ausschließlich das in der Bundesrepublik Deutschland unmittelbar geltende EU-Recht sowie das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Anwendung des UN-Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) ist ausgeschlossen.

Stand: 2026-01-18 (Version 1.1)

Allgemeine Geschäftsbedingungen der whitemacs GmbH
Anhang: Ergänzende Vertragsbedingungen zur Auftragsverarbeitung
Anlage 1: Technische und Organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Kunden-Daten

1. Maßnahmen der Vertraulichkeit: Zutrittskontrolle

1.1. Festlegung befugter Personen, einschließlich des Umfanges der Befugnisse

1.2. Einsatz von Schließsystemen und Überwachungssystemen

1.3. Umsetzung einer Schlüsselregelung

1.4. Existenz von Regelungen für Firmenfremde

2. Maßnahmen der Vertraulichkeit und Verschlüsselung: Zugangskontrolle

2.1. Konzeption und Implementierung von Berechtigungskonzepten:

2.1.1. Berechtigungskonzept für Endgeräte (Rechner)

2.1.2. Berechtigungskonzept für Systeme

2.2. Identifikation sowie Berechtigungsprüfung eines Benutzers

2.3. Implementierung eines Systems zur Verwaltung von Benutzeridentitäten

2.4. Monitoring der Zugangsversuche mit Reaktion auf Sicherheitsvorfälle

2.5. Angemessener Passwortschutz (verbindliche Vorgaben, verschlüsselte Speicherung)

2.6. Spezielle Sicherheitssoftware (z.B. Anti-Malware-Software, VPN, Firewall)

2.7. Existenz von Regelungen für Firmenfremde

3. Maßnahmen der Vertraulichkeit: Zugriffskontrolle

3.1. Berechtigungs- und Rollenkonzept für Applikationen

3.2. Umsetzung von Regelungen zur Zugriffs- und Benutzerberechtigung

3.3. Zugriffsbeschränkungen gemäß „Need-to-Know“ und „Least Privilege“

3.4. Verschlüsselte Speicherung personenbezogener Daten

3.5. Einsatz von Verschlüsselungstechnologien beim Zugriff auf Server in Rechenzentren, wie VPN und Firewall-Systeme

3.6. Protokollierung:

3.6.1. Protokollierung des lesenden Zugriffs

3.6.2. Protokollierung des schreibenden Zugriffs

3.6.3. Protokollierung von unberechtigten Zugriffsversuchen

3.7. Integritätskontrolle

3.8. Trennung von Test- und Produktivumgebungen

4. Maßnahmen der Vertraulichkeit: Trennungskontrolle

4.1. Mandantenfähigkeit: Physische Trennung

4.2. Regelmäßige Prüfung der bestimmungsgemäßen Nutzung der Daten und IT-Systeme

5. Maßnahmen der Vertraulichkeit, Verschlüsselung und Integrität: Weitergabekontrolle

5.1. Dokumentationen der Schnittstellen und der Abruf- und Übermittlungsprogramme

5.2. Für elektronische Weitergaben: Verschlüsselung der Datenübermittlung

6. Maßnahmen der Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit: Verfügbarkeitskontrolle

6.1. Datenspeicherung auf redundanten IT-Systemen

6.2. Backup- und Wiederanlaufkonzept

6.3. Durchführung regelmäßiger Datensicherungen

6.4. Brandschutzsysteme

6.5. Gesicherte Energieversorgung

7. Maßnahmen zur Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung

7.1. Audits

whitemacs führt regelmäßig Audits im Hinblick auf die Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen von whitemacs zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung durch.

7.2. Auftragskontrolle

7.2.1. Weisungen und Anfragen des Kunden in Bezug auf Kunden-Daten werden von whitemacs gemäß standardisierten Prozessen in Textform erfasst und unverzüglich den zuständigen Mitarbeitern zur Bearbeitung zugewiesen. Die Bearbeitung wird von whitemacs dokumentiert.

7.2.2. whitemacs erstattet auf Anforderung des Kunden in Textform Auskunft über den Stand der Bearbeitung einer Weisung oder Anfrage des Kunden in Bezug auf Kunden-Daten.

7.3. Eingabekontrolle

7.3.1. Protokollierung der Eingaben/Änderungen, insbesondere auch im Hinblick auf Eingaben und Änderungen in der von whitemacs für Phishing-Simulationen eingesetzten Software im Hinblick auf die Verarbeitung und Analyse der Phishing-Simulationen

7.3.2. Organisatorisch festgelegt Zuständigkeiten für die Eingabe

7.4. Organisatorische Sicherheitsmaßnahmen

7.4.1. Existenz eines angemessenen Informationssicherheitsmanagements

7.4.2. Existenz eines angemessenen Incident Managements

7.5. Überwachung von Auftragsverarbeitern

whitemacs schließt mit den von whitemacs eingesetzten Auftragsverarbeitern Vereinbarungen gemäß Art. 28 DS-GVO ab; in diesen Vereinbarungen sind die von den Auftragsverarbeitern einzuhaltenden technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung dokumentiert. Die Einhaltung und Wirksamkeit dieser Maßnahmen lässt sich whitemacs im erforderlichen Maß von den Auftragsverarbeitern bestätigen oder führt diesbezüglich im erforderlichen Umfang eigene Kontrollen durch.

Stand: 2025-06-18 (Version 1.0)